



PUTUSAN
Nomor 79/Pdt.G/2026/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDREAS SAMBUE, S.H, DEWI SARTIKA B, S.H Advokat/Pengacara pada kantor hukum ANDREAS SAMBUE & REKAN yang beralamat di Jl. Tower TVRI, Kel. Bukit Bambu Kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 April 2026, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat,, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 April 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 15 April 2026 dalam Register Nomor 79/Pdt.G/2026/PN Pso, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dengan TERGUGAT adalah Suami Istri yang melangsungkan pernikahan Di Desa Buyuntaripa pada tanggal, 07 November 2014 di hadapan pemuka Agama Kristen Sulawesi Tengah Yang bernama Pdt Feri Mbealo, S, PAK, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tojo Una-una Pada Tanggal 8 November 2014 Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut PENGUGAT dengan TERGUGAT bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Buyuntaripa, Kab. Tojo Una-una, sampai pada tahun 2019 sebelum akhirnya Tergugat pergi dan tinggal di rumah orang tua Tergugat;



3. Bahwa pada mulanya rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT dalam keadaan rukun layaknya suami istri yang hidup bersama, namun sesungguhnya sejak dari awal pernikahan Penggugat merasa Tergugat adalah seorang laki-laki yang tidak percaya pada istrinya, karena dari awal menikah sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah memberikan uang hasil kerjanya pada Penggugat, nanti pada saat hendak berbelanja barulah Tergugat memberikan uang pada Penggugat sesuai nilai barang yang akan dibeli. Begitu seterusnya;
4. Bahwa oleh karena hal tersebut dengan terpaksa Penggugat harus mencari pekerjaan sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan bekerja sebagai buruh kebun. bahwa oleh karena hal ini juga dari awal Penggugat dan Tergugat sering sekali bertengkar;
5. Bahwa Tergugat walaupun sudah diingatkan oleh Penggugat untuk memberikan uang hasil kerjanya pada Penggugat, namun peringatan ini tidak didengarkannya, malahan Tergugat jika memperoleh penghasilan dari pekerjaannya lebih memperhatikan orang tuanya dan mengabaikan Penggugat jika Penggugat meminta dan mengingatkan, Tergugat marah dan mengakibatkan terjadinya pertengkaran. Bahwa pertengkaran dan percekocokan ini sudah sangat sering terjadi, bahkan setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu saja mengucapkan kata-kata kasar, walaupun Penggugat sudah menjelaskan akar permasalahan yang sesungguhnya, bahwa jikalau Tergugat merubah sikap dan mau memberikan uang hasil kerjanya kepada Penggugat untuk dikelola, maka Penggugat akan berhenti mengungkit masalah tersebut. Dan lagi pula seharusnya Tergugat bersyukur karena Penggugat bisa membantu mencari uang untuk memenuhi kebutuhan Rumah tangganya;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran/percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 02 bulan Februari tahun 2019 saat Penggugat kembali meminta uang dari hasil pekerjaan Tergugat dan pada saat itu Penggugat mencoba kembali mengingatkan Tergugat tentang tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga yang seharusnya menafkahi Penggugat sebagai istrinya, namun hal ini ditanggapi dengan marah, sehingga pada saat itu terjadi pertengkaran dan percekocokan hebat antara Penggugat dan Tergugat sehingga pada saat itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya;
7. Bahwa selain hal tidak memberikan uang kepada Penggugat, Tergugat juga pernah di ltkuti oleh Penggugat dirumah perempuan yang menurut ceritera banyak orang adalah perempuan simpanannya. Hanya saja waktu kejadian itu tidak diingat lagi waktu terjadinya. Namun hal ini benar adanya;



8. Bahwa selama hidup bersama sebagai suami istri Tergugat sangat sering pulang kerumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan tanpa persetujuan Penggugat. Jika diminta untuk tidak pergi Tergugat akan marah dan menyalahkan Penggugat;
9. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal hubungan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan baik dimana Tergugat tidak pernah lagi menghubungi Penggugat, Tergugat juga melarang Penggugat untuk bertemu Tergugat tidak pernah menanyakan keberadaan Penggugat, Bahkan sejak saat itu pula Penggugat harus berjuang mencari nafkah untuk kepentingan kehidupan pribadinya;
10. Bahwa Tergugat tidak pernah sama sekali menanyakan keberadaan Penggugat baik secara langsung maupun melalui orang tua, keluarga dan melalui siapapun juga, seolah olah Tergugat tidak pernah menghargai keberadaan Penggugat. Demikian pula keluarga Tergugat, mereka seperti berhenti menganggap Penggugat sebagai bagian dari keluarganya, dan sejak saat itu pula Penggugat tidak mendapatkan nafkah baik secara lahir maupun batin;
11. Bahwa tidak pernah ada upaya yang dilakukan oleh Tergugat maupun keluarganya untuk membina kembali hubungan dengan Penggugat padahal tanggungjawab sebagai seorang suami yang mestinya menafkahi dan mengayomi masih melekat padanya;
12. Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah terpisah dan berpisah tempat tinggal selama kurang lebih enam (6) tahun, selama itu pula Penggugat berusaha bertahan, namun sebagai kaum yang lemah Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan diri dengan kenyataan dan kesulitan serta ketidakpastian yang dialaminya, status istri yang melekat padanya seolah hanya symbol saja, oleh karena sampai dengan gugatan ini di ajukan Tergugat tidak pernah berusaha untuk menghubungi dan memberikan kepastian kepada Penggugat mengenai sikapnya;
13. Bahwa sampai dengan saat ini PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah berpisah tempat tinggal, telah berpisah ranjang selama kurang lebih enam (6) tahun dari sejak tahun 2019 Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, sampai dengan saat ini;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan Desa Buyuntaripa pada tanggal, 07 November 2014 di hadapan pemuka Agama Kristen Sulawesi Tengah Yan bernama Pdt Weri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mbealo S, PAK dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso Pada Tanggal 8 November 2014 Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1B Poso atau Wakilnya yang sah agar mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

4. Biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan relaas panggilan sidang pertama tanggal 30 April 2026, dan relaas panggilan sidang kedua tanggal 16 April 2026;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, di persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Yonatan, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Denda/Sanksi Adat tertanggal 06 Mei 2019, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut, sudah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan dokumen aslinya dan telah dinyatakan sesuai dengan dokumen aslinya, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Buyuntaripa pada tanggal 07 November 2014 dihadapan Pemuka Agama Kristen Sulawesi Tengah yang bernama Pdt. Feri Mbealo, S.Pak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatatkan secara sah di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una pada tanggal 08 November 2014;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah saksi di Desa Buyuntaripa tetapi hanya 1 (satu) bulan saja kemudian mereka pindah ke Desa Tete A karena Tergugat bekerja di sebuah Perusahaan;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat secara sah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja namun tidak lama kemudian timbul perselisihan / percekcoan terjadi sejak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Tete A;
- Bahwa penyebab percekcoan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat sering tidak memberikan uang hasilnya bekerja kepada Penggugat bahkan lebih memilih mendengar orang tuanya dalam hal penghasilan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena percekcoan tersebut kurang lebih 6 (enam) tahun yaitu sejak tahun 2019;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapatkan dari Kepala Desa Tete A yang kebetulan saksi kenal kalau sekarang Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa saat Penggugat kembali ke rumah saksi, kemudian Tergugat datang dan dilakukan mediasi oleh Dewan Adat, sehingga berhasil kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi di rumah saksi. Tetapi hal itu tidak berlangsung lama karena Tergugat tidak merubah sifatnya dan tetap lebih memilih memberikan semua penghasilannya kepada orang tuanya di Desa Tete A kemudian kembali ke rumah orang tuanya di Desa Tete A;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat, pernah coba dimediasikan lagi oleh keluarga dan pemuka agama serta oleh perangkat desa namun dari Tergugat mengajukan syarat kalau mau berdamai Penggugat harus ikut tinggal bersama Tergugat di Desa Tete A tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi karena Tergugat tidak mau merubah sifatnya;
- Bahwa ada sanksi adat dan karena Penggugat yang tidak mau mengikuti suami sehingga Penggugat yang diberikan sanksi untuk membayar denda adat;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ini masih bisa disatukan karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak mau lagi hidup bersama lagi sebagai suami isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi 2, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa saksi tau Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Buyuntaripa pada tanggal 07 November 2014 dihadapan Pemuka Agama Kristen Sulawesi Tengah yang bernama Pdt. Feri Mbealo, S.Pak;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatatkan secara sah di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una pada tanggal 08 November 2014;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Buyuntaripa tetapi hanya 1 (satu) bulan saja kemudian mereka pindah ke Desa Tete A karena Tergugat bekerja di sebuah Perusahaan;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat secara sah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja namun tidak lama kemudian timbul perselisihan / percekcoan terjadi sejak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Tete A;
- Bahwa penyebab percekcoan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mau memberikan Penggugat nafkah. Semua uang pekerjaannya diberikan kepada orang tua Tergugat. bahkan yang saksi dengar ATM yang berisi penghasilan Tergugat diberikan kepada orang tuanya bukan kepada Penggugat sebagai istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena percekcoan tersebut kurang lebih 6 (enam) tahun yaitu sejak tahun 2019;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapatkan dari Kepala Desa Tete A yang kebetulan saksi kenal kalau sekarang Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa saat Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat, kemudian Tergugat datang dan dilakukan mediasi oleh Dewan Adat, sehingga berhasil kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi dirumah orang tua Penggugat. Tetapi hal itu tidak berlangsung lama karena Tergugat tidak merubah sifatnya dan tetap lebih memilih memberikan semua penghasilannya kepada orang tuanya di Desa Tete A kemudian kembali ke rumah orang tuanya di Desa Tete A;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat, pernah coba dimediasikan lagi oleh keluarga dan pemuka agama serta oleh perangkat



desa namun dari Tergugat mengajukan syarat kalau mau berdamai Penggugat harus ikut tinggal bersama Tergugat di Desa Tete A tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi karena Tergugat tidak mau merubah sifatnya;

- Bahwa ada sanksi adat dan karena Penggugat yang tidak mau mengikuti suami sehingga Penggugat yang diberikan sanksi untuk membayar denda adat;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ini masih bisa disatukan karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak mau lagi hidup bersama lagi sebagai suami isteri;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat telah dipanggil secara patut (*behoorlijk opgeroepend*) sebagaimana dalam Relaas Panggilan Sidang tanggal pertama tanggal 30 April 2026, dan relaas panggilan sidang kedua tanggal 16 April 2026 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada pokoknya dinyatakan dalam hal Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (8) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada pokoknya dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan putusan kepada Tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg dinyatakan bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak dapat meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Rv dinyatakan jika Tergugat tidak datang menghadap setelah tenggang waktu serta tata tertib acara dipenuhi, maka putusan dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dan Penggugat dikabulkan, kecuali jika hakim menganggap gugatan itu tanpa hak atau tanpa dasar hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut perlu dibuktikan apakah benar Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah serta apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya benar terjadi sehingga dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 yang mana hal tersebut saling bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta antara Penggugat dan Tergugat benar terikat hubungan Perkawinan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan tergugat benar terikat suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dijadikan dasar untuk memutus ikatan perkawinan yang sah antara keduanya melalui perceraian;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatan perceraian tersebut dikarenakan dalam menjalani rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang dikarenakan Tergugat tidak



bertanggungjawab sebagai kepala keluarga yang seharusnya menafkahi Penggugat sebagai istrinya, namun malah lebih memperhatikan orang tuanya dan mengabaikan Penggugat, sehingga pada saat itu terjadi pertengkaran dan percekcoan hebat antara Penggugat dan Tergugat sehingga pada saat itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan hal yang saling bersesuaian dengan dalil penggugat dalam gugatannya, yakni antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan secara terus menerus karena Tergugat sering tidak memberikan uang hasilnya bekerja kepada Penggugat bahkan lebih memilih mendengar orang tuanya dalam hal penghasilan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berusaha semaksimal mungkin menghindari terjadinya perselisihan/percekcoan tersebut, namun perselisihan/percekcoan selalu timbul kembali dan tidak ada lagi kesepahaman dan keharmonisan dalam membina rumah tangga, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan para Saksi, yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan adanya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang mana hal tersebut merupakan salah satu alasan yang diatur dalam ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa salah satu alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga dengan memperhatikan dalil dan fakta persidangan, maka telah cukup jelas bagi majelis Hakim menyimpulkan antara Penggugat dan tergugat tidak lagi menjalani rumah tangga yang harmonis dan saling mengasihi sebagaimana layaknya perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin merupakan unsur utama dalam perkawinan, sehingga apabila unsur ini tidak ada lagi maka dapat dikatakan perkawinan itu juga tidak ada dan tujuan perkawinan yang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak akan tercapai;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan yakni antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan secara terus menerus karena Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai kepala keluarga yang seharusnya menafkahi Penggugat sebagai istrinya, namun malah lebih memperhatikan orang tuanya dan mengabaikan Penggugat, sehingga pada



saat itu terjadi pertengkaran dan percekcoan hebat antara Penggugat dan Tergugat sehingga pada saat itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki ikatan baik lahir maupun batin, sehingga kecil harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan yang harmonis dan bahagia. Oleh karena itu terdapat cukup alasan untuk dilakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil dalam gugatannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 Penggugat meminta Majelis Hakim “Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut baru dapat dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2 Penggugat meminta majelis Hakim “Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 November 2007 dicatat oleh pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 10 Januari 2025 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya” dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki ikatan baik lahir maupun batin, sehingga kecil harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan yang harmonis dan bahagia. Oleh karena itu terdapat cukup alasan untuk dilakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Petitum angka 2 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4, yang meminta “Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Poso atau wakilnya yang sah agar mengirimkan salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum



tetap pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu” dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perceraian maka sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dapat dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya oleh Pejabat Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 Penggugat meminta Majelis hakim “Membebaskan biaya perkara menurut hukum”, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan Desa Buyuntaripa pada tanggal, 07 November 2014 di hadapan pemuka Agama Kristen Sulawesi Tengah Yan bernama Pdt Weri Mbealo S, PAK dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una Pada Tanggal 8 November 2014 Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Poso atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim sehelai salinan putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una, untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, serta memerintahkan pula kepada Penggugat atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat melaporkan perceraian tersebut kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putus Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat yang sampai dengan saat putusan ini dibacakan sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 oleh kami, Panusunan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H., M.H. dan Gerry Putra Suwardi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2026 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dwi Hartini, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H., M.H.

Panusunan, S.H., M.H.

Ttd

Gerry Putra Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dwi Hartini, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
4. ATK	:	Rp 90.000,00;
5. PNBP	:	Rp 20.000,00;
6. Panggilan	:	Rp 58.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp 218.000,00;</u>

(dua ratus delapan belas ribu rupiah)